

1503558-02.2020.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2210164/2020 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 8758504 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2360/20/910 -

DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2210164 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcial Gomes

Justiça Gratuita

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503558-02.2020.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503558-02.2020.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2210164/2020 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 8758504 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2360/20/910 -

DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2210164 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcial Gomes

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

MARCIAL GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, pois, segundo a denúncia, no dia 30 de junho de 2018, por volta das 18h50min, na rua Alcina de Lima Silveira, Jardim Palmeiras, na cidade e comarca de Franca, tinha em depósito, guardava e trazia consigo, para fim de tráfico ou qualquer outra forma de disseminação, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 1,1g da droga "Cannabis Sativa L", ou seja, maconha, em uma porção, e 2,4g da droga "Erythroxylon coca L", ou seja, cocaína, em doze porções, embaladas em plástico.

É da inicial que policiais militares verificavam informes de tráfico relativos a indivíduo diverso e, ao se aproximarem do local da diligência, o réu tentou fugir. Nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal, mas, ao adentrarem a residência do acusado com autorização de sua esposa, localizaram uma balança de precisão sobre a geladeira e uma porção de maconha dentro dela, além de um rolo de plástico-filme atrás do micro-ondas, quando o réu afirmou que a droga se destinava a uso próprio.

Notificado (págs. 95), ele apresentou defesa preliminar (págs. 99) e, recebida a denúncia (págs. 100/101), foi citado (págs. 115).

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e foi interrogado o réu (págs. 129 - mídia digital).

O Ministério Público, em memoriais finais, requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovados os elementos de materialidade e autoria (págs. 158/167).

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime do artigo 28, da Lei 11.343/06 e, ao caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o apelo em liberdade (págs. 171/177).

Sobreveio esclarecimentos do acusado às págs. 181/187, com manifestação do Ministério Público (pág. 190), retornando os autos conclusos para sentença.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é parcialmente procedente, de forma a se condenar o réu como incurso no crime capitulado no artigo 28 da Lei 11.343.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (págs. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 06/07), pelo laudo de exame químico-toxicológico (págs. 16/18), que evidencia a existência de substância entorpecente (Cannabis sativa L) bem como pelas provas orais produzidas em juízo, ressaltando-se a própria confissão do réu (pág. 129 - mídia digital).

A autoria também é certa.

O réu, em juízo, relatou que estava em frente a sua residência, quando os policiais chegaram, e apenas dirigiu-se para sua casa, não tendo propriamente corrido dos agentes. Confirmou que o alvo da diligência policial era seu cunhado, que estava visitando a mãe na casa vizinha. Confirmou aos policiais que tinha drogas em sua casa, autorizando a busca. No que diz respeito à quantidade da droga, acima do padrão normal para usuários, afirmou que todo mês separa uma quantidade de seu salário para comprar para seu uso por todo o mês, para evitar idas à biqueira. Ainda afirmou que é consumidor compulsivo, tendo utilizado duas vezes maconha antes da audiência. No que diz respeito à balança de precisão, alegou ter filho que

necessita de alimentação especial, com recorrente pesagem de alimentos. No mais, sobre as duas munições apreendidas, afirmou tê-las encontrado na rua e, quanto ao papel-filme, disse que usa para embalar alimentos.

Os depoimentos dos policiais Rivelino e Douglas confirmam, no essencial, os fatos narrados na denúncia e especialmente que o réu, detido e questionado se tinha drogas em sua residência, afirmou que sim e para uso próprio.

Pois bem.

A aventada fuga do réu ao avistar os policiais, bem como a denúncia contra pessoa diversa são pouco ou nada relevantes para a solução do caso. A primeira, aliás, justifica-se exatamente porque droga havia em sua casa. Desta forma, o ponto central é a destinação do entorpecente, já que os artigos 28 e 33 da Lei 11.343/06 têm como elemento comum a guarda da droga, e o que os diferencia é propriamente o elemento subjetivo. E a distinção se extrai da análise dos elementos de traficância, como a quantidade, o fracionamento e a presença de objetos comumente utilizados para esse fim.

E a análise de tais circunstâncias se resolve em favor do réu. Embora atípica a quantidade de droga apreendida, as demais circunstâncias, quando consideradas ao todo, confirmam que o réu é consumidor compulsivo e compra a droga em quantidade compatível com seu uso, como afirma, para evitar frequência ao ponto de drogas. Adere-se à conclusão o fato de a droga não estar fracionada, mas acondicionada em uma só porção.

Ademais, e no que se refere à balança de precisão, o réu comprovou nos autos (págs. 182/187) a necessidade do utensílio para a alimentação de seu filho. E o documento não foi impugnado pelo Ministério Público, ao que se presume verdadeiro.

Some-se a absoluta ausência de informes em desfavor do acusado, de modo que o encontro da droga foi fortuito e, assim, descolado de qualquer outra circunstância a indicar traficância por ele.

Analisados, portanto, esses aspectos, que devem necessariamente nortear a aferição do juízo em relação à mercancia ou não do entorpecente, surge dos autos, como medida de rigor, o reconhecimento da figura penal da guarda da droga para consumo pessoal, de modo que o réu incorreu no delito previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Vale registrar que, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, ao juiz é permitida a modificação da capitulação jurídica da denúncia, quando os fatos nela narrados subsumirem-se a tipo penal diverso.

Por fim, considerando os antecedentes do acusado (págs. 130/155), inviável a aplicação da qualquer instituto despenalizador, na fase prevista no artigo 383, §1º, do CPP.

Passo à dosimetria da pena.

Não são favoráveis as circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, bem como do artigo 59 do Código Penal (págs. 126/129). No mais, considerando ser o réu consumidor compulsivo (pág. 129 – mídia virtual), bem por se tratar de entorpecente com reduzido potencial vulnerante, verifico que a reprimenda que melhor se ajusta ao caso é a pena de advertência sobre os efeitos do uso de droga, medida necessária e suficiente, na espécie, para a reprovação, nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei de Tóxicos.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na

denúncia, a fim de condenar MARCIAL GOMES, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos do uso de droga, facultado o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. E, nos termos do artigo 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06, autorizo a destruição da droga apreendida.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03. Defiro-lhe, contudo, a gratuidade de justiça, dada a declaração de hipossuficiência (pág. 117), a suspender a exação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA